

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7979/2542

บริษัท พี. ซี. เบสท์ ครีเอท จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที. ดับบลิว. ซี.
การ์เมนต์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายให้โจทก์ 136,000 บาท และคืนเงินค้ำมัดจำอีก 81,000 บาท รวมแล้วเป็นเงิน 217,000 บาท และให้โจทก์รับผิดชอบชำระหนี้ให้จำเลย 122,820 บาท เมื่อหักกลบแล้วให้จำเลยรับผิดชอบโจทก์ 94,180 บาท ซึ่งในส่วนค้ำมัดจำจำนวน 81,000 บาท จำเลยมิได้อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงถือว่าเรื่องเงินค้ำมัดจำดังกล่าวได้ยุติไปแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น การที่จำเลยฎีกาขอให้ยกฟ้องค่าเสียหาย 136,000 บาท และค้ำมัดจำอีก 81,000 บาท รวมเป็น 217,000 บาท ฎีกาของจำเลยทั้งสองในเรื่องค้ำมัดจำดังกล่าว จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่อาจรับไว้วินิจฉัยได้ ฉะนั้นทุนที่พิพาทในชั้นฎีกาจึงเป็นเงินเพียง 136,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

แม้ฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายว่า โจทก์ได้แจ้งข้อตกลงเรื่องค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ แต่ฟ้องโจทก์ได้บรรยายไว้แล้วว่าสื่อแจกเกตที่โจทก์ว่าจ้างให้จำเลยทั้งสองตัดเย็บนั้นเพื่อจะนำไปขายให้แก่บริษัท บ. พร้อมทั้งระบุข้อตกลงเกี่ยวกับค่าเสียหายอันเกิดจากการส่งมอบสินค้ามีตำหนิหรือไม่ถูกต้องตามแบบ กรณีจึง

เป็นเรื่องที่ฝ่ายจำเลยคาดเห็นหรือควรจะได้ความเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อน แล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา 222 วรรคสอง ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเรื่องค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษให้จำเลยทั้งสองชดใช้แก่โจทก์ จึงไม่เป็นการวินิจฉัยนอกเหนือจากคำฟ้อง

คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นสั่งรวมพิจารณากับคดีหมายเลขดำที่ 22094/2539 ของศาลชั้นต้น แต่คู่ความคดีดังกล่าวไม่ได้ฎีกา คดีจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 303,878.39 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 297,940 บาท จากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 142,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 29 มีนาคม 2539 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 94,180 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 29 มีนาคม 2539 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบโจทก์ตาม
สำนวนแรกเป็นค่าเสียหาย 136,000 บาท เมื่อรวมกับค่ามัดจำที่ต้องคืน 81,000
บาท ที่จำเลยทั้งสองไม่ได้อุทธรณ์แล้วรวมเป็นเงิน 217,000 บาท ส่วนโจทก์ต้องรับ
ผิดต่อจำเลยทั้งสองตามฟ้องสำนวนหลังเป็นเงิน 122,820 บาท หักกลบแล้วจำเลย
ทั้งสองคงรับผิดชอบโจทก์ 94,180 บาท ศาลฎีกาเห็นว่า ค่ามัดจำเป็นเงิน 81,000
บาท จำเลยทั้งสองไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นอีกทั้งตามอุทธรณ์
จำเลยทั้งสองยังยอมให้หักค่ามัดจำออกจากเงินที่โจทก์จะต้องชำระ เงินค่ามัดจำดัง
กล่าวจึงยุติไปแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แม้ชั้นฎีกา จำเลยทั้งสองฎีกาเฉพาะ
สำนวนแรกขอให้ยกฟ้อง ค่าเสียหาย 136,000 บาท และค่ามัดจำ 81,000 บาท รวม
เป็นเงิน 217,000 บาท เรื่องอื่นให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาจำเลยทั้ง
สองเรื่องค่ามัดจำ 81,000 บาท จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาล
อุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาจึงเป็นเงิน 136,000
บาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

แม้ฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายว่า โจทก์ได้แจ้งข้อตกลงเรื่องค่าเสียหายอันเกิดแต่
พฤติการณ์พิเศษ ฟ้องโจทก์ได้บรรยายไว้แล้วว่าสื่อแจกเกตที่โจทก์ว่าจ้างให้จำเลย
ทั้งสองตัดเย็บนั้น เพื่อโจทก์นำไปขายให้แก่บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้ง
ระบุข้อตกลงเกี่ยวกับค่าเสียหายอันเกิดจากการส่งมอบสินค้ามีตำหนิหรือไม่ถูกต้อง
ตามแบบ กรณีจึงเป็นเรื่องที่ฝ่ายจำเลยคาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่น
นั้นล่วงหน้าก่อนแล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา 222 วรรคสอง เช่นนี้การที่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยเรื่องค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษให้จำเลยทั้งสองชดใช้แก่โจทก์ จึง
หาเป็นการวินิจฉัยนอกเหนือจากคำฟ้องดังกล่าวทั้งสองฎีกาไม่ ฎีกาของจำเลยทั้ง
สองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน แต่ให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาในส่วนทุนทรัพย์ 81,000 บาท ที่ไม่รับ
วินิจฉัยแก้จำเลยทั้งสอง โจทก์ไม่แก้ฎีกา จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้.

(สุวัตร์ สุขเกษม-เจริญ หัตถกรรม-ชนะ ภาสกาณนท์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นางสาวสุวภา สุขคตะ

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญสิทธิ์ คงสุวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ